근보증서 [자동차 렌탈(대여)]

금융회사는 보증인에게 이 약정서상의 중요한 내용을 설명하여야 하며, 여객자동차 운수사업법 및 자동차 렌탈(대여) 약관과 자동차 렌터카 약정서 및 이 약정서의 사본을 교부하여야 합니다. 연대보증은 재산상 손실을 가져올 수도 있는 중요한 법률행위이므로 미리 하단 "연대보증인이 꼭 알아 두어야 할 사항"과 위 약관과 약정서의 내용을 잘 읽은 후 신중한 판단을 하시고, 굵은 선으로 표시된 란은 보증인이 반드시 자필로 기재하시기 바랍니다.

(주)우리카드 귀중

연대보증인 정보

연대보증인(이하"보증인"이라 합니다)은 채무자가 주식회사 우리카드(이하"금융회사"라 합니다)에 대하여 현재 및 장래에 부담하는 제1조에 정하는 범위의 모든 채무에 대하여 채무자와 연대하여 보증채무를 지며, 보증채무의 이행에 관하여도 여객자동차 운수사업법 및 자동차 렌탈(대여)약관과 다음의 피보증채무에 관한 자동차 렌터카 약정서의 각 조항이 적용됨을 승인하고 아래 각 조항을 확약합니다.

연대보증인의 입보가 가능한 경우	차주가 개인사업자일 때	☐ 개인사업자의 사업자등록증 상 공동대표
	차주가 법인일 때	☐ 대표이사 ☐ 무한책임사원 ☐ 최대 지분보유자
		☐ 의결권 있는 주식총수의 30%초과 보유자(특수관계인 보유주식 합산)
		☐ 그 밖에 대출의 목적·성격 및 대상 등을 고려하여 금융위원회가 정하여 고시하는 자

성명(상호명)	생년월일 주민등록번호 앞자리 기재	채무자와의 관계	우편물 수령지 ☐ 자택 ☐ 직장
대표자성명	사업자등록번호	법인등록번호	
직장명		이메일 @	
자택(사업장)주소 가급적 도로명주소로 기재해 주세요		연락처 ☐ 자택 ☐ 휴대폰 - -	
직장주소 가급적 도로명주소로 기재해 주세요		직장번호 - -	

20 년 월 일

연대보증인 서명 또는 (인)

제 1조 보증채무의 내용

① 보증인은 아래의 내용에 따라서 보증채무를 부담합니다.

1. 채무자

기업명		주소	

2. 피보증채무의 범위

금융회사는 피보증채무의 범위에 대해 보증인에게 설명하였고 연대보증인은 [특정근보증] 에서 정한 채무를 보증하기로 한다.

[특정근보증] 채무자가 금융회사(본·지점)에 대하여 다음 약정서에 의한 거래로 말미암아 현재 및 장래에 부담하는 모든 채무 (아래 약정의 상환기일 또는 거래기간을 보증인의 동의를 받아 연장한 때에는 그 채무 포함)

20 년 월 일 약정서

[한정근보증] 채무자가 금융회사(본·지점)에 대하여 다음 거래로 말미암아 현재 및 장래에 부담하는 모든 채무

거래

3. 근보증 한도액

근보증 한도액 금 한글로 기재 원

차량소비자가의 130%입니다. (단, 장애인·영업목적을 위한 자동차 구입시 100%)

4. 근보증 결산기

[장래지정형] 정하지 아니합니다. 이 경우 보증약정일부터 3년이 지나면 보증인은 서면 통지에 의하여 근보증 결산기를 지정할 수 있기로 하되, 그 결산기는 통지가 도달한 날부터 14일 이후가 되어야 하며, 이에 미달하는 때에는 통지가 도달한 날부터 14일이 되는 날을 결산기로 합니다.

[자동확정형] 정하지 아니합니다. 이 경우 보증약정일부터 3년이 지나면 보증인은 서면 통지에 의하여 근보증 결산기를 지정할 수 있기로 하되, 그 결산기는 통지가 도달한 날부터 14일 이후가 되어야 하며, 이에 미달하는 때에는 통지가 도달한 날부터 14일이 되는 날을 결산기로 합니다. 다만, 5년이 지날 때까지 보증인의 별도 의사표시가 없는 경우에는 계약일부터 5년이 되는 날 을 결산기로 합니다.

[지 정 형] 20 년 월 일

금융회사는 근보증결산기를 정하는 다음의 세유형 가운데 어느 하나를 보증인이 선택할 수 있음을 성명하였고, 보증인은 장래지정형 에서 정한 날을 결산기로 하기로 합니다.

② 채무자의 금융회사에 대한 채무 중 다음의 금융기관 또는 이에 준하는 기관이 보증한 부분은 제1항 제2호 피보증채무의 범위에서 제외합니다.
1. 은행법에 의한 금융기관 및 특별법에 의한 은행 2. 신용보증기금법에 의한 신용보증기금 3. 신기술사업금융지원에 관한 법률의 의한 기술신용보증기금
4. 근로자의 주거안정과 목돈마련지원에 관한 법률에 의한 주택금융신용보증기금 5. 보험업법에 의한 보증보험주식회사 6. 기타 금융회사와 협약을 체결하여 보증서를 발급하는 기관

제 2조 특약사항

보증인 (인)

제 3조 다른 담보·보증약정과의 관계

① 보증인이 채무자의 금융회사에 대한 같은 피담보채무에 관하여 따로 담보를 제공하고 있거나 보증을 하고 있는 경우에는 별도의 약정이 없는 한 그 담보나 보증은 이 보증 약정에 의하여 변경되지 아니하며 이 약정에 의한 보증책임과 별개의 것으로 누적적으로 적용됩니다.

② 담보가치의 하락 등을 대비한 카드사의 청구에 의하여 같은 피담보채무에 관하여 담보제공과 동시에 같은 금액으로 연대보증을 한 경우, 그 중 어느 하나의 일부 또는 전부를 이행한 때에는 제1항에 불구하고 그 이행한 범위 내에서 다른 책임도 면합니다.

제 4조 담보 등의 변경·해지·해제

보증인이 동의를 한 때나, 동등한 가치 이상의 담보대체, 동등한 자격 이상의 보증인 교체 또는 일부 변제액에 비례한 담보나 보증의 해지·해제 등 보증인이 대위변제할 경우의 구상 실현에 불리한 영향이 없을 때에는, 거래상 필요에 따라, 금융회사는 다른 담보나 보증을 변경 또는 해지·해제할 수 있기로 합니다.

※ 보증인은 다음 사항을 알고 본인의 의사를 사실에 근거하여 자필로 기재하여 주십시오.
(기재 예시 - 1:수령함 / 2, 3:들었음)

1. 여객자동차 운수사업법 및 자동차 렌탈(대여)약관과 자동차 렌터카 약정서 및 이 약정서 사본을 확실히 수령하였습니까?	수령함
2. 위 약관과 약정서 앞, 뒷면의 중요한 내용에 대하여 설명을 들었습니까?	들었음
3. 채무자의 부채현황, 연체유무 등의 내용에 대하여 설명을 들었습니까?	들었음

상담자 (*직원확인란)	
직위	
성명	(인)

연대보증인이 꼭 알아두어야 할 사항

연대보증인이란?

- 금융회사(채권자)에 대하여 채무자와 동일한 내용의 채무를 부담하는 행위입니다.
- 따라서 연대보증인은 채무자가 채무를 갚지 않을 경우 이를 대신 갚아야 하므로 그만큼 재산상 손실을 가져올 수 있는 위험을 부담하게 됩니다.
- 한편, 연대보증은 보통의 보증과 달리 최고·검색의 항변권 및 분별의 이익이 없으며 또한 채권자는 어느 연대보증인에 대해서도 주채무의 전액을 청구할 수 있는 제도입니다.

[용어설명]

- 최고의 항변권 : 채권자가 보증인에게 채무의 이행을 청구한 경우에 보증인은 먼저 주채무자가 자력이 있다는 사실 및 그 집행이 용이하다는 것을 증명하여 먼저 주채무자에게 청구할 것을 항변할 수 있는 권리로서 보통보증에서만 인정되는 권리입니다.
- 검색의 항변권 : 채권자가 보증인에게 채무의 이행을 청구한 경우에 보증인은 주채무자에게 변제 자력이 있다는 사실 및 있다는 사실 및 집행이 용이함을 증명하여 먼저 주 채무자에게 집행하라고 그 청구권을 거절할 수 있는 권리로서 보통 보증에서만 인정되는 권리 입니다.
- 분별의 이익 : 보통의 공동보증에 있어서 각 보증인이 채무에 대하여 보증인의 수에 따라 균등 비율로 분할하여 그 책임을 분담하는 이익을 말하나, 연대보증에서는 인정되지 않습니다.

[채무자의 신용상태 등에 대한 설명]

- 채무자의 부채현황, 연체유무등

[연대보증 종류에 따른 책임범위]

- 「특정채무보증」은 채무자가 금융회사에 대하여 부담하는 특정된 채무만을 보증하는 것으로, 그 채무자가 연기·재취급 또는 다른 여신으로 대환된 때에는 보증책임을 지지 않습니다.
- 「근보증」은 채무자와 금융회사 사이에 이미 맺어져 있거나 앞으로 맺게 될 거래계약으로 부터 현재 발생되어 있거나 앞으로 발생할 채무를 보증한도액의 범위 내에서 보증하게 되는 것으로 두가지 유형이 있으며, 각 유형에 따라 책임 범위는 다음과 같습니다.
  「특정근보증」 특정된 거래계약(예: 년 월 일 자동차 렌터카 약정서)으로부터 계속적으로 발생되는 채무를 보증하며, 그 채무가 기한 연기된 때에도 보증합니다. 그러나 재취급 또는 다른 여신으로 대환된 때에는 보증 하지 않습니다.
  「한정근보증」 특정한 종류의 거래(예:자동차 렌터카 거래)에 대하여 이미 맺어져 있거나 앞으로 맺게 될 거래계약으로 부터 현재 발생되어 있거나 앞으로 발생하게 될 채무를 모두 보증하며, 그 채무의 연기나 재취급은 물론 같은 종류로 대환된 때에도 보증합니다. 그러나 다른 종류의 여신으로 대환된 때에는 보증하지 않습니다.

우리카드